

Maslahah Mursalah

Materi Fikih Kelas XII MA (Peminatan IPA, IPS, Bahasa, dan Kejuruan)

Pengertian Masalah Mursalah

Memahami konsep dasar secara bahasa dan istilah

Pengertian Maslahah Mursalah

Secara Bahasa (Etimologi)

Kata **maslahah** berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan.

Sedangkan **mursalah** berasal dari isim maf'ul *arsala* yang artinya terlepas atau bebas. Jadi, maslahah mursalah bermakna kemaslahatan yang terlepas dari ketentuan nash spesifik (tidak diakui dan tidak pula ditolak secara khusus).

Secara Istilah (Terminologi)

Menurut **Abd Wahab Khalaf** secara istilah, maslahah mursalah adalah:

"Maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya dan menolaknya."

Artinya, suatu kemaslahatan yang tidak disyariatkan secara khusus oleh nash, namun juga tidak dilarang demi kemaslahatan umum.

Pandangan Ulama Terhadap Masalah Mursalah

Ulama yang Menerima & Menolak



Jumhur Ulama

Sebagian besar ulama menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri tanpa sandaran dalil.



Imam Malik

Membolehkan dan berpegang teguh pada masalah mursalah secara luas dalam menetapkan hukum Islam.



Pendapat Ibnu Burhan

Apabila sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i syara', maka boleh berpegang kepadanya (pendapat Imam Syafi'i).

Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Ketentuan ketat agar terhindar dari hawa nafsu

Syarat Penggunaan Maslahah Mursalah

- ✓ **1. Jelas dan Pasti:** Maslahah itu harus nyata, benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak madharat, bukan sekadar dugaan semata.
- ✓ **2. Bersifat Umum:** Kemaslahatan tersebut untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja.
- ✓ **3. Tidak Bertentangan dengan Nash:** Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma'.

Contoh Penerapan Masalah Mursalah

Kasus klasik dan kontemporer dalam penetapan hukum

Contoh Kasus Masalah Mursalah

Contoh Klasik (Sahabat)

- 1. Pengumpulan Mushaf Al-Qur'an:** Pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan, penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf dilakukan demi menjaga keutuhan umat dari perpecahan bacaan.
- 2. Penetapan Pajak Tanah (Kharaj):** Kebijakan Umar bin Khattab menetapkan pajak tanah yang dikuasai kaum muslimin untuk kepentingan fasilitas umum.

Contoh Kontemporer (Modern)

- 1. Pembuatan Akta Kelahiran & Nikah:** Pencatatan sipil resmi oleh negara untuk melindungi hak waris, nasab, dan ketertiban administrasi hukum.
- 2. Kurikulum Pendidikan & Ujian Nasional:** Standardisasi pendidikan demi kemajuan kualitas sumber daya manusia umat Islam.

Selesai

Terima kasih atas perhatian Anda. Ada pertanyaan?